

1503349-18.2021.8.26.0222

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 26/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2306646/2021 - DEL.POL.GUARIBA,

21317658 - DEL.POL.GUARIBA, 1325/21/434 - DEL.POL.GUARIBA, 2306646 -

DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS FERREIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503349-18.2021.8.26.0222 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503349-18.2021.8.26.0222

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2306646/2021 - DEL.POL.GUARIBA,

21317658 - DEL.POL.GUARIBA, 1325/21/434 - DEL.POL.GUARIBA, 2306646 -

DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS FERREIRA MOTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

DOUGLAS FERREIRA MOTA e CARLOS CÉSAR ROSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 329, caput e art. 129, §1º, inciso I, ambos do Código Penal, pois no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 07h40, na Avenida Francisco Vitorino, na altura do número 121, Jardim São Bento, nesta cidade e comarca, traziam consigo, para entrega e consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, 84 eppendorfs contendo cocaína. Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, Carlos César se opôs à execução de ato legal, mediante violência exercida contra o policial Iranildo. Também, no mesmo dia e horário, Carlos César teria ofendido a integridade corporal do mesmo policial.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar às fls. 163/164.

Recebida a denúncia no dia 13 de janeiro de 2022, conforme decisão de fls. 169/170.

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogados os réus.

Em debates, o representante do Ministério Público, pugnou pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva. A defesa dos acusados, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas.

É o relatório. DECIDO.

No mérito, o pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 06, pelo boletim de ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudo pericial de fls. 114/115 e laudo toxicológico de fls. 125/127, além dos demais elementos de prova coligidas nos autos.

A autoria também é certa, senão vejamos.

O policial Iranildo, em seu depoimento, afirmou que no dia dos fatos estava em patrulhamento pelo local indicado na denúncia, quando avistaram os acusados. Disse que abordou os indivíduos, os quais estavam em atitude suspeita, surpreendendo-os na posse de entorpecentes e dinheiro. Foi dada voz de prisão, quando os indivíduos tentaram fugir. Disse que Carlos resistiu e entrou em luta corporal com ele. Afirmou que só conseguiu algemar o acusado com a chegada do outro policial. Disse que quebrou um dos ossos da mão durante a luta corporal.

O policial Eduardo Garcia, ouvido em Juízo, disse que estava em patrulhamento quando surpreenderam os acusados na via pública em atitude suspeita de traficância. Afirmou que os acusados tentaram se evadir, sendo que o acusado Carlos entrou em luta corporal com o cabo Monteiro. Disse que precisou ajudar para conter Carlos. Afirmou que os entorpecentes estava em uma sacola de papel e também havia um caderno de contabilidade e dinheiro.

O acusado Douglas Pereira, em seu interrogatório, afirmou que no dia dos fatos estava passando pela rua quando viu dois traficantes, oportunidade em que pediu um cigarro. Afirmou que o outro acusado também estava pedindo droga para os dois indivíduos. Afirmou que tais homens saíram quando viram os policiais e que ele ficou para ser abordado. Disse que não correu, mas Carlos saiu em fuga. Não sabe dizer porque Carlos tentou fugir.

O acusado Carlos César, em seu interrogatório, disse que não agrediu o policial Iranildo. Disse que levou um soco no nariz do policial e que ele pode ter se machucado neste momento. Afirmou que na oportunidade em que foi preso ele estava pedindo drogas para uso próprio. Disse que as anotações eram dos rapazes que estavam no local.

Os réus negam a prática do delito, mas foram presos em flagrante em poder de considerável quantidade de substância entorpecente, tendo os policiais militares que efetuaram a sua prisão descrito com coerência e segurança as circunstâncias do

crime.

Ademais os depoimentos dos policiais militares são dignos de crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição, até porque a apuração dos fatos ocorreu em razão de inúmeras notícias anônimas registradas em desfavor do acusado.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ademais, cumpre observar que a versão dos fatos apresentada pelos acusados não encontrou respaldo em qualquer outro elemento do conjunto probatório, formado tanto pela prova oral, como pelas provas documentais e periciais produzidas em Pretório.

Desta feita, patente que o conjunto probatório acabou por sopesar os fatos noticiados pelo acusado, quando pretendeu convencer este Juízo da sua alegada, mas não comprovada, versão dos fatos quanto à destinação da droga.

Por fim, é sabido que para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceira pessoa, mas a simples posse evidenciada por este propósito.

Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão: “Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP – Ap. 187.915-3/2 – Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478). “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF – AC 13.847/94 – Rel. Pingret de Carvalho – DJU 3, 3.8.94, p.8745). “Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Incumbe salientar, outrossim, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de modo que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública. Logo, restou consumada a infração delitiva, e não se cogita da tentativa como causa de diminuição.

Logo, inexistindo dúvida quanto à autoria do fato, sua materialidade delitiva e tipicidade, não há como se acolher a pretendida absolvição ou a desclassificação do crime, impondo-se a condenação de pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Quanto aos crimes previstos no art. 329, caput e art. 129, §1º, inciso I, ambos do Código Penal, restou devidamente comprovada a autoria por parte do acusado Carlos César.

Pelas provas coligidas, comprovou-se que o acusado resistiu à ordem legal, bem como agrediu e lesionou o policial militar no exercício de sua função, conforme laudo pericial de fls. 114/115.

Não obstante, não há que se falar em consunção entre os delitos de resistência e lesão corporal, conforme recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 - Resistência - Artigo 329, caput do Código Penal - Lesão corporal praticada contra policial militar - Artigo 129, §12, do Código Penal - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Réu surpreendido com entorpecentes- Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Acusado que ao ser detido resistiu à abordagem, causando lesões corporais de natureza leve no policial militar, no exercício e em razão de sua função - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Não há que se falar em consunção entre os delitos de resistência e lesão corporal - Inteligência do artigo 329, §2º, CP - Causa de aumento relativa à lesão corporal ter sido praticada contra policial militar não se confunde com a resistência à ato legal praticado por servidor competente - Ausência de bis in idem - Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma exacerbada - A dosimetria deve se pautar pelo princípio da legalidade - Fundamentação inidônea para se fixar a basilar - Em que pese provável reincidência, não há nesses autos comprovação do trânsito em julgado para a defesa - Redução da pena - Por outro lado, ainda que virtualmente primário, tem-se dos autos que o réu se dedica às atividades criminosas, sendo vedada a aplicação do redutor - Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0018562-77.2017.8.26.0320; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2021; Data de Registro: 24/10/2021)

Quanto ao acusado Douglas, a absolvição por falta de prova de autoria deve se impor em relação aos crimes previstos no art. 329, caput e art. 129, §1º, inciso I, ambos do Código Penal.

Formada a culpa dos acusados, passo à análise da pena.

DOUGLAS FERREIRA MOTA

- Art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 60/62. Deste modo, aliado aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em seu valor mínimo unitário, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Na segunda fase, trata-se de réu reincidente (fls. 60/62), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva, razão pela qual agravo a pena em 1/6, elevando-a para 06 (seis) anos, (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Ressalta-se que não cabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente.

Assim, não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 06 (seis) anos, (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

No que tange ao regime penitenciário, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, o regime inicial deverá ser o fechado, ante a reincidência do réu, ressaltando que somente este regime se mostra inicialmente apto à tentativa de emenda do acusado.

Por fim, diante da plena aplicada e da reincidência, incabível a conversão da pena em restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal. Na mesma esteira, inadmissível o instituto da suspensão condicional da pena, ante a vedação prevista no artigo 77, inciso I, do referido Diploma Legal.

CARLOS CÉSAR ROSA

- Art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidões de fls. 63/65. Deste modo, aliado aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em seu valor mínimo unitário, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Sem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Ressalta-se que não cabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu ostenta maus antecedentes.

Assim, não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

- Art. 329, caput, do Código Penal

Na primeira fase, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidões de fls. 63/65. Deste modo, aliado aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 03 meses de detenção.

Sem agravantes ou atenuantes.

Sem causas de aumento ou diminuição.

- Art. 129, §1º, inciso I, ambos do Código Penal

Na primeira fase, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes, conforme certidões de fls. 63/65. Deste modo, aliado aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 01 anos e 02 meses de reclusão.

Sem agravantes ou atenuantes.

Sem causas de aumento ou diminuição.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas somadas aplicadas ao réu chegam ao montante de 06 anos (seis anos), 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em seu

valor mínimo unitário, além 03 meses de detenção.

No que tange ao regime penitenciário, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, o regime inicial deverá ser o fechado, ante os antecedentes do réu, ressaltando que somente este regime se mostra inicialmente apto à tentativa de emenda do acusado.

Por fim, diante da plena aplicada e dos maus antecedentes, incabível a conversão da pena em restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal. Na mesma esteira, inadmissível o instituto da suspensão condicional da pena, ante a vedação prevista no artigo 77, inciso I, do referido Diploma Legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR

A) DOUGLAS FERREIRA MOTA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 06 (seis) anos, (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa à razão do mínimo legal, em face da sua hipossuficiência econômica, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o da prática dos crimes previstos no art. 329, caput e art. 129, §1º, inciso I, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal;

B) CARLOS CÉSAR ROSA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 06 anos (seis anos), 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa à razão do mínimo legal, em face da sua hipossuficiência econômica, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal, bem como a pena de 03 meses de detenção por infração ao artigo 329, caput, do Código Penal.

Não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão do apelo em liberdade para os réus.

Com fundamento no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do importe numerário apreendido em favor da União, expedindo-se o necessário.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ)

P.I.C.

Guariba, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA